

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4945/2538

ธนาคาร เอเซีย จำกัด

นาย ชาดิชาย สง่างาม

นางสาว ขาเฮียงฯ แซ่เตีย กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288, มาตรา 289, มาตรา 290, มาตรา 296 วรรคสอง

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งขยายเวลาในการชำระราคาทรัพย์แก่ผู้ซื้อทรัพย์ได้เป็นเรื่องราวเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ซื้อทรัพย์ในอันที่จะปฏิบัติตามสัญญาผู้ร้องเป็นเพียงผู้เข้าสู่ราคามีได้เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาและมีใช้บุคคลผู้ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือที่ได้ยื่นคำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตรา288,289และ290จึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามมาตรา296วรรคสองไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งดังกล่าว

คดีสืบเนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดและขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 2076 ตำบลจันทีก อำเภอบางช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2533 นายกฤษณ์ ลีลาวรรณสุขเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียและได้คัดค้านการขายทอดตลาดจนคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ซื้อทรัพย์มีหน้าที่ต้องนำเงินมาชำระแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามประกาศการขายทอดตลาดแต่เมื่อครบกำหนดที่จะต้องชำระ เจ้าพนักงานบังคับคดีขยายระยะเวลาการชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ต่อไปอีก ทั้งที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

ที่จะกระทำได้และเป็นการผิดเงื่อนไขการขายทอดตลาด ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีชอบที่จะริบเงินและยกเลิกการขายทอดตลาด แต่กลับให้ขยายระยะเวลาจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่ขยายระยะเวลาการชำระเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์ คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งขยายเวลาในการชำระราคาทรัพย์สินแก่ผู้ซื้อทรัพย์สินได้ เป็นเรื่องระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ซื้อทรัพย์สินได้ ในอันที่จะปฏิบัติตามสัญญาผู้ร้องเป็นเพียงผู้เข้าสู่ราคาคนหนึ่งในการขายทอดตลาดครั้งนี้โดยมิได้เป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ทั้งมิได้เป็นบุคคลผู้ชอบจะใช้สิทธิอันให้จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่เป็นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการขายทอดตลาด ผู้ร้องจึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามมาตรา 296 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านคำสั่งขยายเวลาในการชำระราคาทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนี้ ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของผู้ร้องดังกล่าวแม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวมาแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียม ชั้นฎีกา ให้ เป็น พับ

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-สมมาตร พรหมานุกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>